

1501340-31.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... e a autoria delitivas do crime de roubo majorado descritos na denúncia pelo Réu.

Não há dúvida a respeito da ocorrência do roubo, conforme os depoimentos das vítimas e das testemunhas, além dos autos de exibição e apreensão e peças produzidas na fase policial.

A autoria do roubo pelo Réu também foi devidamente demonstrada.

As vítimas, em juízo, relataram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Jd. Paulista, Suzano - 08675-230 - SP

Processo nº:1501340-31.2022.8.26.0616Ré(u):KAIO RODRIGO DE OLIVEIRA e outro

ATA DE AUDIÊNCIA

(SISTEMA TELEPRESENCIAL)

(MICROSOFT TEAMS)

(Recomendação CNJ nº 62/2020 e Comunicado CG nº 284/2020)

INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501340-31.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2157025/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 25466557 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2157025 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIO RODRIGO DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Em 17 de outubro de 2022, às 16:00h, nesta Cidade e Comarca de de Suzano, Estado de São Paulo, em audiência pelo sistema virtual, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, o Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos digitais do Processo Crime em epígrafe. Realizado o pregão, constatou-se a presença do(a) Promotor(a) de Justiça DR. FLAVIO JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO, o réu ENDERSON SANTOS DA SILVA e sua Defensora Dativa nomeada DR(A). Elenice Castro E Silva OAB 432621/SP. Presentes as vítimas: RONDINELLI SOUZA DA COSTA e GLAUCIA VIDAL DA COSTA. Presentes as testemunhas Comuns: CARLOS MARINHO DE BRITO e Douglas Daniel Vieira dos Santos. A seguir, foram ouvidas, na ausência do réu, as vítimas: RONDINELLI SOUZA DA COSTA e GLAUCIA VIDAL DA COSTA. A seguir, foram ouvidas as testemunhas Comuns: Douglas Daniel Vieira dos Santos e CARLOS MARINHO DE BRITO. A

seguir, foi aceita pelo(a) Dr(a). Defensor(a) a oportunidade de entrevista reservada com o acusado. Ao final, com anuência de sua Defensora, e efetuada a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal, o réu foi interrogado. Em seguida, foi consignado que todas as ocorrências, manifestações, declarações, acareações e depoimentos foram captados e gravados pelo sistema telepresencial, conforme Resolução CNJ nº 354/2020, permanecendo o(s) depoimento(s) e interrogatório(s) anexado(s) ao presente Termo de Audiência Telepresencial. Em seguida, foi consignado que, nos reconhecimentos realizados, o Réu foi exibido sob o nº 01. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não havia diligências a serem requeridas. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução. Apresentadas alegações orais, concedendo-se 20 minutos a(o) Dr(a). Promotor(a) e, após, a(o) Dr(a). Defensor(a). Ato contínuo, pelo D. Promotor de Justiça foram apresentadas as seguintes alegações finais: MM. Juiz: O réu ENDERSON SANTOS DA SILVA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, pelos fatos descritos na denúncia (fls. 01/03). Recebida a denúncia em 14/06/2022 (fls. 78/79). O réu foi citado (fls. 104) e apresentou defesa prévia (fls. 78/79). Durante a instrução, foram ouvidas as pessoas arroladas pelas partes e o réu interrogado. É o relatório. Processo Regular. O pedido condenatório formulado na denúncia é procedente. A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05/21); boletim de ocorrência (fls. 06/12); auto de apreensão e exibição - arma de fogo (fls. 32/33); auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls.34/35); auto de reconhecimento de pessoa (fls.23); laudo pericial do veículo (fls. 82/87); e pela prova oral produzida. A autoria, por sua vez, é incontestável. Em fase policial, o réu permaneceu em silêncio. Em Juízo, negou os fatos. Disse que ia a farmácia porque estava com alergia; que Kaio estava no passageiro e um outro que não conhecia conduzia o veículo; que pegou carona com ele e estava em Itaquá; que quando saíram de uma rua sem saída chegou a polícia; que teve uma perseguição e na fuga acabaram batendo em um canteiro; que encontrou como Kaio por volta das 10h; que estava apenas com um cartão que iria comprar Uísque; que estava com R\$ 10,00 dinheiro também, para comprar pomada; que na verdade iriam para Itaquá encontrar algumas meninas em uma casa e antes passariam em uma adega; que pegou o cartão quando já estava dentro do carro pra descer na adega; que não viu arma; que não conhecia os policiais e Kaio também não falou nada. A vítima Rondinelli Souza da Costa na delegacia que na data e hora do fato, estava com seu marido Rondinelli, dirigindo o veículo Fox, cor preta, e ao parar na via pública, foram abordados por 02 indivíduos, sendo que um o réu que, mediante ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, apontada na direção de seu marido, obrigou a entregar o veículo, carteira com documentos, cartão de débito e seu aparelho celular. Em Juízo, asseverou que pararam com o carro na rotatória e chegou dois indivíduos e anunciaram o assalto; que um estava armado; que um o abordou e o outro foi até a sua esposa; que ele levaram seu carro e o celular, carteira e documentos dele e da esposa; que acionou a polícia e na mesma noite foi avisado da localização do seu carro; que na delegacia fez o reconhecimento por um espelho e das duas pessoas que foram apresentadas reconheceu apenas uma delas; que era uma pessoa morena e jovem; que não teve dúvida do reconhecimento. Neste ato, não reconhece nenhuma das pessoas apresentadas, em razão do tempo, sendo que o nº1 parece com a pessoa, mas está com o cabelo diferente. A vítima Glaucia Vidal da Costa disse estavam no carro quando foram abordados por dois indivíduos; que estavam armados; que anunciaram o assalto e mandaram descer; que levaram o carro, celular e carteiras dela e o seu marido; que acionaram a polícia; que foram avisados que encontraram o carro na mesma noite; que na delegacia fez o reconhecimento por um espelho e foram mostradas duas pessoas, sendo que reconheceu um deles; que reconheceu pela fisionomia e roupas; que reconheceu o assaltante que estava armado; que era uma pessoa morena e jovem. Neste ato, reconheceu o réu, de nº1, como o autor do roubo. Os policiais militares Carlos Marinho de Brito e Douglas Daniel Vieira dos Santos, na fase policial, disseram que foram informados via COPOM sobre o roubo do veículo de placas em Suzano e informados de que os autores fugiram em direção à Itaquaquecetuba; que em patrulhamento pela divisa do município avistaram 03 indivíduos no interior do

automóvel; que não obedeceram ao sinal de parada, sendo obrigados a pararem o veículo quando bateram o pneu na guia; que um dos indivíduos empreendeu fuga a pé e os outros dois foram detidos; que, em busca pessoal, encontraram com o réu um revólver calibre 32, com quatro munições intactas e um cartão de débito, cor preta “visa”, identificado depois como sendo de propriedade da vítima Gláucia; que os dois indivíduos confessaram informalmente a autoria do roubo. Em Juízo, o policial militar Douglas Daniel Vieira dos Santos asseverou que estava em patrulhamento quando irradiado o roubo do veículo ocorrido no Miguel Badra; que foi indicado a direção que o veículo seguia quando lograram encontra o veículo; que conseguiram abordar dois indivíduos e um estava armado; que reconhece o réu e ele estava no veículo, mas não se lembra se ele conduzia e se ele estava com a arma; que ao ser indagado o réu e outro indivíduo confessaram o roubo. No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Carlos Marinho de Brito e asseverou que durante a abordagem encontraram com o réu a arma de fogo e um cartão bancário da vítima; que a arma estava na cintura dele; que na delegacia as vítimas reconheceram o réu. Pois bem. As declarações colhidas e os demais elementos colhidos durante a instrução criminal, denotam com clareza as responsabilidades criminais do réu. Observe-se, ainda, tratar-se de crime consumado, já que, após a grave ameaça, com uso de arma de fogo, apreendida na posse do réu, e em concurso de agentes, os bens foram retirados da esfera de disponibilidade das vítimas. Súmula 582, STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (grifo nosso). Do mesmo modo ficou comprovada o emprego da arma de fogo, para a grava ameaça, conforme relatado pelas vítimas, o que foi suficiente para intimidá-las a entregar-lhes os bens. Soma-se a isso, a apreensão da arma de fogo (fls. 32/33) quando da abordagem do réu, localizado em sua cintura, cujo laudo de fls. 139/144 inclusive atestou sua potencialidade lesiva. Do mesmo modo, restou amplamente provada a majorante do artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, descrita na denúncia, uma vez que o concurso de agentes foi descrito de forma coesa e pormenorizada pelas vítimas. Com isso, os indícios que erigiram a propositura da ação penal se mostraram suficientes e consistentes a concluir a existência do roubo e as circunstâncias de sua prática por parte do réu. Frise-se que os indícios também são meios de provas e, aliados a outras produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, isentas de quaisquer vícios, perfeitamente capazes de ensejarem um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que a palavra da vítima, ainda que solitária, assume significativa eficácia probatória nos crimes dessa natureza, porquanto, como é cediço, em sua grande maioria são praticados na clandestinidade, aproveitando a ausência de testemunhas presenciais para garantir a sua impunidade. No caso em tela, as vítimas reconheceram o réu como um dos autores do fato, na fase policial, de forma firme e coerente, sem titubeios. Em Juízo, a vítima Gláucia confirmou o reconhecimento, apontando réu como um dos assaltantes. Cabe lembrar que é tranquila a jurisprudência no sentido da desnecessidade da estrita observância das formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal. Observa-se que o reconhecimento foi feito a contento, sem qualquer mácula, porquanto, o referido dispositivo legal é recomendação de procedimento, ou seja, deverá ser cumprido quando possível. Nesta linha é o posicionamento desta Corte, em consonância com o das Cortes Superiores, vejamos: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Esta Corte não deve continuar a admitir a impetração de habeas corpus (originário) como substitutivo de recurso, dada a clareza do texto constitucional, que prevê expressamente a via recursal própria ao enfrentamento de insurgências voltadas contra acórdãos que não atendam às pretensões veiculadas por meio do writ nas instâncias ordinárias. 2. Verificada hipótese de dedução de habeas corpus em lugar do recurso cabível, impõe-se o seu não conhecimento, nada impedindo, contudo, que se corrija de ofício eventual ilegalidade flagrante como forma de coarctar o constrangimento ilegal. 3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de

que a inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal não configura nulidade, notadamente quando realizado com segurança pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, e a sentença vem amparada em outros elementos de prova. 4. Ademais, segundo a mesma orientação jurisprudencial, as disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade. 5. Impetração não conhecida. (HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013). Importante ressaltar que a pequena contradição da vítima Rondinelli em não reconhecer o réu em Juízo não tem o condão de afastá-lo do roubo, diante do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, até porque é perfeitamente compreensível em razão do decurso do tempo e dos efeitos deletérios da memória. Além disso, a vítima, em Juízo, afirmou que efetuou o reconhecimento na delegacia, ocasião em que os policiais lhe mostraram várias fotos de diferentes pessoas. Ademais, quanto ao reconhecimento é natural que a vítima, especialmente quando submetida a situação de extrema emoção, passado o calor dos acontecimentos e sob os efeitos deletérios da memória, apresentem pequenas e naturais discrepâncias em suas declarações. Estas, em verdade, diversamente do que se possa imaginar, não fragilizam a veracidade dos relatos, mas, ao contrário, reforçam suas credibilidades, pois evidenciam não se trata de declarações ensaiadas ou instrumentalizadas por terceiros. Portanto, há provas suficientes para embasar um decreto condenatório. No tocante a aplicação da pena, não se vislumbra circunstâncias de excepcional reprovabilidade, motivo pelo qual viável a fixação da pena base no mínimo legal. Na segunda fase, nada a considerar. Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena. Presentes as causas de aumento do emprego de arma e concurso de pessoas. O regime de pena deverá ser o fechado, dada a quantidade de pena a ser aplicada, bem como a gravidade extrema do delito, com ousadia e desrespeito aos bens de terceiros, a impor resposta mais severa do Judiciário. Por se tratar de crime praticado com emprego de grave ameaça e violência, incabível a substituição da pena corporal por reprimenda alternativa. Incabível o sursis da pena. Por estar o réu preso durante o processo, sem circunstâncias supervenientes que altera esse panorama, verifica-se óbice ao recurso em liberdade. Diante de todo o exposto, o Ministério Público aguarda a PROCEDÊNCIA do pedido inserto na denúncia para que o réu seja CONDENADO nos exatos termos da inicial. Em seguida, pelo(a) D. Defensor(a) foram apresentadas as seguintes alegações finais: Requeiro a absolvição do acusado, em razão da falta de provas, uma vez que os depoimentos colhidos são muito divergentes. Subsidiariamente, requeiro seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa e seja determinada a liberdade provisória do acusado, com sua a imediata soltura. A seguir, concluídos os debates, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

Trata-se de ação penal pública, movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de ENDERSON SANTOS DA SILVA (nascido em 15/11/2003), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP, pois, em 08/06/2022, por volta das 22h19, na Av. Miguel Badra, altura do nº 100, Miguel Badra, neste Município e Comarca de Suzano, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, teria subtraído para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, dois celulares, cartões bancários, documentos e o automóvel VW/Fox, placas DWM-1014, cor preta, pertencentes a Rondinelli Souza da Costa e Glaucia Vidal da Costa. Em 09/06/2022, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva (fls. 50/52).

Em 14/06/2022, a denúncia foi recebida (fls. 78/79).

Regularmente citado, o Réu apresentou resposta à acusação (fls. 109).

Em instrução, foram ouvidas vítimas e testemunhas, bem como tomado o interrogatório do Réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela total procedência da

ação penal, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, em suas últimas razões, pugna pela absolvição do Réu, por falta de provas. Subsidiariamente, requer seja considerada a atenuante da menoridade relativa e que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/12), pelos autos de exibição e apreensão da arma de fogo (fls. 32/33) e dos bens subtraídos (fls. 34/35), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls. 23), pelo laudo pericial da arma de fogo (fls. 139/144) e pela prova oral colhida em audiência.

A vítima Rondinelli Souza da Costa não foi capaz de reconhecer ninguém em juízo, afirmando por vezes ter certeza que nenhuma das pessoas mostradas foi um dos roubadores, por outras não ter condições de reconhecer. Disse que estava indo para casa, com sua esposa, quando pararam em um semáforo vermelho e dois roubadores vieram os abordar, um deles armado. Os roubadores levaram seu carro, sua carteira e seu celular, além da carteira e do celular de sua esposa. Depois do roubo, ligaram para a seguradora, já que o carro era rastreado, e para a polícia. Na mesma noite, os policiais telefonaram e informaram a localização do automóvel. Foram à delegacia, onde foi realizado reconhecimento, em sala própria, sendo mostradas duas pessoas e reconhecendo uma delas, com certeza.

A vítima Glaucia Vidal da Costa narrou o roubo exatamente da mesma forma, bem como os procedimentos seguintes em delegacia. Em juízo, reconheceu o Réu com 70% de certeza, afirmando ter absoluta certeza do reconhecimento feito em delegacia.

O policial militar Carlos Marinho de Brito disse que o COPOM informou o roubo ocorrido em Suzano e foi atualizando as vias em que o carro era visto. Na Estrada do Pinheirinho, Itaquaquetuba, avistaram o veículo e deram voz de parada, não obedecida, iniciando-se acompanhamento. Em determinado momento, o carro bateu contra o guard-rail e o motorista se evadiu. O Réu e outro rapaz foram detidos. Na posse do Réu, foram localizados um cartão bancário da vítima e uma arma de fogo. Indagados, eles confessaram o roubo.

O policial militar Douglas Daniel Vieira dos Santos prestou depoimento no mesmo sentido, porém, dizendo que só havia duas pessoas no automóvel, que a arma caiu ao chão quando o Réu desembarcou e que os dois presos negaram a prática do roubo. Em seu interrogatório, o Réu negou a prática do roubo. Disse que estava a caminho de uma farmácia, para comprar uma pomada para alergia de pele, quando encontrou um conhecido, Kaio, com o automóvel, acompanhado de outro rapaz que desconhecia, quem dirigia o veículo. Os dois lhe chamaram para uma festa, na casa de algumas meninas, e recusou, dizendo que ia à farmácia. Eles insistiram e aceitou. Antes de ir à festa, iam para a uma adega, comprar bebidas, e, no caminho, uma viatura deu voz de parada, não obedecida, iniciando-se fuga. Em determinado momento, o motorista colidiu o automóvel e fugiu, permanecendo ele e Kaio no veículo. Estava com um cartão bancário, que os amigos lhe deram para comprar bebidas na adega. Não estava com nenhum outro bem. Indagado sobre como compraria o remédio, disse estar com R\$ 10,00 em dinheiro, sendo que o medicamento custaria menos do que isso. Negou ter visto a arma de fogo. Não conhecia os policiais que lhe prenderam, tampouco Kaio os conhecia. Não teve oportunidade de ser ouvido em delegacia. Em delegacia, permaneceu em silêncio (fls. 20).

Ou seja, toda a prova constante dos autos, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo majorado descritos na denúncia pelo Réu.

Não há dúvida a respeito da ocorrência do roubo, conforme os depoimentos das vítimas e das testemunhas, além dos autos de exibição e apreensão e peças produzidas na fase policial.

A autoria do roubo pelo Réu também foi devidamente demonstrada.

As vítimas, em juízo, relataram que tiveram certeza absoluta do reconhecimento realizado em delegacia, de acordo com as normas processuais penais. A vítima Rondinelli não foi capaz de reconhecer ninguém nesta audiência, enquanto a vítima Gláucia reconheceu, com alto grau de certeza, o Réu como um dos roubadores, nesta audiência.

Confirmam a autoria delitiva os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, que prenderam o Réu no interior do veículo, na posse da arma de fogo e de um cartão bancário de uma das vítimas, logo depois do roubo. Não há qualquer motivo para que esses policiais, ou mesmo as vítimas, tenham mentido, apenas para prejudicar o Réu, pessoa que não conheciam.

A negativa do Réu em seu interrogatório judicial é frágil, vez que, de início, negou estar na posse de qualquer outro bem que não o cartão bancário subtraído de uma das vítimas e, questionado sobre como compraria o remédio que disse estar indo adquirir, se retratou, dizendo estar com R\$ 10,00, valor notoriamente insuficiente para a compra de uma pomada contra alergia de pele. Também negou ter visto a arma de fogo, o que não faz sentido, vez que bastava a palavra das vítimas para configurar essa causa de aumento de pena, não havendo razão para que policiais que nunca viram o Réu na vida tivessem plantado uma arma de fogo, com o risco dela ser inapta e, assim, afastar a causa de aumento de pena que poderia ser provada apenas com a prova oral.

Dessa forma, evidente que o Réu é um dos autores dos crimes narrados na denúncia. Os fatos ainda são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não foi alegada, nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Foram apontadas pelo Ministério Públicos duas causas de aumento de pena: (i) emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP) e (ii) concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP), sendo ambas devidamente demonstradas, conforme a prova supra mencionada, em especial os depoimentos das vítimas em juízo, o auto de exibição e apreensão e a perícia da arma de fogo (fls. 32/33 e 139/144).

Passo à dosimetria da pena.

O Réu cometeu dois crimes de roubo, eis que foram subtraídos bens do patrimônio das duas vítimas. Porém, como os crimes foram praticados exatamente no mesmo contexto, será realizada uma única dosimetria, válida para ambos os delitos.

No que se refere à pena base, verifica-se que a culpabilidade foi mais grave que o normal, pois os roubos foram cometidos de noite e com certo planejamento, eis que o Réu estava munido da arma de fogo na intenção de roubar. Por outro lado, o Réu ostenta bons antecedentes, pois nunca foi processado criminalmente antes desse fato (fls. 46 e 49). Anoto que os antecedentes infracionais (fls. 47/48) não podem ser considerados para agravamento da pena, conforme pacífica jurisprudência. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP e a existência de uma circunstância judicial gravosa, uma favorável e as demais neutras, fixo a pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há agravante e está presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP). Porém, como a pena base já foi fixada no mínimo legal, impossível a redução da pena abaixo desse patamar nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231, STJ), razão pela qual mantenho a pena base como pena provisória.

Considerando o já exposto na fundamentação supra, aplico as causas de aumento de pena previstas no § 2º, II, e § 2º-A, I, do art. 157, CP.

Por isso, exaspero a pena provisória em $\frac{3}{4}$ - ante a concorrência de duas causas de aumento de pena -, restando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses

de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Tendo o Réu cometido dois roubos por meio de uma única conduta, configura-se o concurso formal de delitos (art. 70, CP). Portanto, sendo as penas iguais, exaspero uma das privativas de liberdade em 1/6 e somo as penas de multa (art. 72, CP), fixando a pena global em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, em especial a grave culpabilidade, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória, para condenar o Réu ENDERSON SANTOS DA SILVA como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP, por duas vezes, na forma do art. 70, CP, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 (trinta e dois) dias-multa, pelo mínimo legal.

Considerando que as circunstâncias fáticas não se alteraram, bem como a pena ora aplicada, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP). Recomenda-se o Réu à unidade prisional em que se encontra recolhido. Expeça-se guia de recolhimento provisório e cesse o controle da prisão preventiva.

Deixa-se, ainda, de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir contraditório específico a respeito (art. 387, IV, CPP).

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Considerando que a arma de fogo apreendida (fls. 32/33) foi instrumento do crime, decreto o seu perdimento e determino a sua destruição, oficiando-se.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitiva e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE."

Em seguida, pelo Ministério Público foi dito que não recorre da sentença. Pelo Réu foi dito que recorre da sentença. Pela Defesa Técnica, foi dito que recorre da sentença. Na sequência, pela D. Defensora foi dito que requeria a remessa dos autos à Segunda Instância para oferecimento de razões de apelação. Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi deliberado: Remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para oferecimento das razões de apelação defensivas. Certifico, desde logo, o trânsito em julgado para Ministério Público. NADA MAIS. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^(a). Juiz(a) e por mim, Escrevente. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Dou as partes presentes por intimadas. Eu, Daniel Kazuhiko Kuruiwa, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA